“2·11”S280线高州市平山镇古丁坳弯道路段交通事故调查报告

发布时间：2023-09-08 10:50:08 来源：本网 字体【大 中 小】

2023年2月11日9时23分，在S280线高州市平山镇古丁坳弯道路段发生一宗大货车侧翻的交通事故。该事故亡，直接经济损失约70万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，市政府成立了由市道安办副主副局长吴耿任组长，成员由市公安局、市交通运输局、市应急管理局、市公路事务中心、市总工会、平山镇政府等的“2·11”S280线高州市平山镇古丁坳弯道路段交通事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查定、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告

一、 基本情况

（一）事故车辆

粤K1xxx3号重型自卸货车，车辆品牌：乘龙牌LZ3314xxxB，车辆识别代号：LGGX5DF50KLxxxxx2。该车持证》，字号：茂44090002xxx9，审验有效期至：2023年02月28日。该车车主：颜*键（男，32岁），登记地址：大石冲利旺圹村。该车出厂日期：2019年2月13日，初次登记日期：2019年2月21日，检验有效期止2023年2月期止：2034年2月21日，使用性质：货运。该车整备质量：15500kg，核定载质量15370kg，总质量31000kg。财产保险股份有限公司的交强险，保单号：602180203012022200xxx72，有配备行车记录仪。经查询全国公安交用平台，该车除此次事故外曾于2019年5月16日在S291线16km+200m金塘南方路口路段发生1宗交通事故致1人有84条违法记录，其中有1条未接受处理。经委托广东中鼎司法鉴定中心对该车事故发生时的车速进行测定，结论45~47km/h。经委托高州市领豪铭车维修服务中心对该车车辆性能进行检验，结论均是因撞击损坏严重，无法完

（二）事故有关人员情况

1.卢*均，粤K1xxx3号重型自卸货车驾驶员，无从业资格证，男，42岁，准驾车型A2，初次领证日期：2001有效期至2023年10月22日，当前状态：违法未处理（2023年2月8日驾驶粤K1xxx3号重型自卸货车，因超载被山对其超载违法行为处2000元罚款并记6分处理）。经查询全国公安交通管理综合应用平台和核查驾驶员档案，卢*违法行为除2023年2月8日因超载违法行为未处理，其他的交通违法行为均已处理完毕。除该起事故外，2019年5线16KM+200M有轻微交通事故，该事故已处理完毕。经对卢*均进行酒精检验，酒精检验结果为6.21mg/100m20mg/100ml，不属于酒驾行为。

2.颜*键，粤K1xxx3号重型自卸货车车主，男，33岁，其持有名称为高州市颜*键货运部的《营业执照》，组营；类型：个体工商户；注册日期：2022年02月22日，经营场所：高州市长坡镇大石冲利旺圹村颜*键屋（住所围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动以相关部门批准文件或许可证件为准）。持有道路运输经营许可证（粤交运管许可茂字440900104843号），业颜*键货运部；地址：高州市长坡镇大石冲利旺圹村颜*键屋（住所申报）；经济性质：个体；经营范围：普通货至2026年03月31日。

3.林*劲，颜*键聘请的司机，负责驾驶及管理粤K1xxx3号重型自卸货车，男，35岁，其代表颜*键聘请卢*均
号重型自卸货车的司机。

4.黄*强，卢*均配偶冯*兰的表哥，男，45岁，是高州市银旺建筑材料有限公司（简称银旺沙场，下同）的法

5.陈*舞，男，37岁，受银旺沙场、群合沙场、塘坑沙场委托在阳信高速土建9标项目工程工地记数。

6.陈*辉，陈*舞堂弟，男，37岁，代替陈*舞在阳信高速土建9标项目工程工地记数。

7.苏*，公路防护墙所属单位高州市公路事务中心路网运行部负责人，男，54岁，负责公路路产索赔工作。

8.张*，路旁果树所有人，男，44岁。

（三）事故道路情况

1.事故现场位于S280线高州市平山镇古丁坳弯道路段，道路是双向两车道水泥路面，属于下斜坡急弯，单向
路段限速20km/h。道路有减速带、限速警示牌、道路中心分隔线、道路防护墙等交通安全设施。侧翻点位于古丁
车道。案发当天天气晴，路面干燥。

2.事故发生路段属于高州市公路事务中心管理。据调查，该中心在道路交通安全方面能根据所订立的道路交通
责，高州市公安交警部门不定期对事发路段开展交通事故排查和路面巡查执法工作，于2023年1月30日对粤K1xx
处罚，当时粤K1xxx3车的驾驶员为林*劲。

二、 事故发生经过和应急处置工作

（一）事故发生前情况

2023年1月14日，林*劲通过微信语音的方式与卢*均商定，以按运费20%的提成、无底薪的工资形式，代颜
粤K1xxx3号重型自卸货车司机，工作内容由卢*均自己领工作来做，并且负责打理车辆。

2023年2月10日，卢*均打电话问黄*强哪里有工做，黄*强提供信息说很多人去古丁拉泥。卢*均将该信息告
划于2月11日上午前往古丁拉弃土。

2023年2月11日9时许，卢*均驾驶粤K1xxx3号重型自卸货车到古丁镇龙湾村的阳信高速土建9标项目工程工
故后因车辆侧翻，车上所载的泥土散落，无法核定案发时车辆实载质量），准备从古丁镇龙湾村出发运往高州市
场，于9时23分途经事故地点时发生事故。

经了解，卢*均案发前一晚食宿正常；卢*均与银旺沙场、阳信高速土建9标项目工程部无雇佣、聘用关系；事故
的泥土为阳信高速土建9标项目工程工地的弃土，该弃土是由工地自行运往指定的弃土场或可由有需要的人免费运
沙场、群合沙场、塘坑沙场与该工地商定，工地免费向沙场提供弃土，由沙场自行运走；三家沙场委托陈*舞到阳
项目工程工地记数，不论任何车辆任何司机来运输弃土，陈*舞一律轮流（三家沙场）开单。弃土运到沙场后再由
单据支付一定的运费给司机。事发当次运输作业由陈*舞的堂弟陈*辉给卢*均开具运往银旺沙场的票据，由工地施
车。

（二）事故发生经过2023年2月11日9时23分，持准驾车型A2驾驶人卢*均驾驶载满弃土的粤K1xxx3车沿S280
坡镇方向行驶，途经事故路段时因通过下斜坡急弯路段超速行驶，采取制动措施时致车辆失控侧翻发生事故。

（三）事故应急处置情况

2023年2月11日9时23分，高州市公安局110报警中心接到报警称：在S280线高州市平山镇古丁坳弯道路段发
人员伤亡，要求立即出警处理。报接后，110报警中心立即通知高州交警大队民警出警。高州市交警大队值班领导
赴现场，进行交通管制、疏导交通、勘验现场并立刻逐级上报事故情况和调查取证等工作。至当日16时25分事故
毕，由于管控措施得当，没有发生二次事故和造成交通阻塞。

王土瑞书记、卢巧智市长等市领导在案发后分别作出批示，要求：妥善做好死者家属的安抚工作，认真查找事
后措施，防止同类事故再次发生。

（四）事故发生后采取的措施

现场处置完毕后，市道安办副主任、市公安局副局长吴耿在高州市公安局交警大队召开了全市公安系统防范事
报了“2·11”交通事故情况，对事故调查和下一步的交通管理工作作了部署，研究部署近期道路交通安全管理工作
通安全工作提出具体要求：一是成立道路交通安全整治工作领导小组，持续深入开展道路交通安全整治活动。二是
薄弱环节迅速开展道路交通安全整治工作。三是采取有力措施，加强大货车交通安全管理。四是突出管理重点车辆
路交通安全违法行为。五是依法调查道路交通事故并从严从快追究相关人员的责任。

三、 事故的人员伤亡和损失情况

该起事故造成车辆损坏、肇事车辆驾驶员当场死亡，部分公路防护设施、果树损毁，直接经济损失70万元：

（一）卢*均，粤K1xxx3号大货车驾驶员，经委托广东省高州市公安局司法鉴定中心对卢*均的死因进行鉴定
压迫胸、腹部引起呼吸活动受阻，导致窒息死亡。

（二）公路路产，包含示警桩、水泥路肩、防撞护栏、挡土墙等一批。

（三）道路外的果树一批。

（四）因对事故赔偿金额存在异议，死者家属与事故相关方未达成赔偿协议，直接经济损失无法包含赔偿金

四、 事故发生的原因及性质

（一）事故原因

1.直接原因

该事故发生的直接原因是：根据高州市公安局交警大队《道路交通事故认定书》（高公交认字[2023]第0013*均其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第四十二条第一款的有关规定，是事故发因。

2.间接原因

（1）颜*键货运部经营者、安全生产第一责任人颜*键未履行生产经营单位主要负责人职责，未建立健全本单任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，且未对其严格落实安全教育和培训、未能保证从的安全意识和掌握本岗位的安全操作技能，致使驾驶人安全意识淡薄，导致事故发生，是造成这次事故的间接原

（2）林*劲作为颜*键聘请的管理人员负责事故车辆管理工作，其管理工作不到位，未组织或参与拟订本单位制度、操作规程，未对卢*均进行安全生产教育和培训，也是间接原因之一。

（二）事故性质

经调查，粤K1xxx3号重型自卸货车是用于从事生产经营活动的车辆，属于经营性运输车辆，驾驶人卢*均在经营性活动的路上。经综合分析，事故调查组认定该起事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

五、 事故责任认定以及处理建议

（一）对相关责任人的责任认定和处理建议

1.卢*均，该起事故肇事车辆驾驶员，未取得道路运输从业人员从业资格证书擅自从事道路货物运输活动，驾通安全相关法规，导致事故发生，对事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

2.颜*键，作为涉事车辆的车主，是颜*键货运部的经营者，未履行生产经营单位主要负责人职责，未建立健全产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，且未对其雇佣的司机严格落实安全教育和培业人员具备必要的安全意识和掌握本岗位的安全操作技能，致使驾驶人安全意识淡薄，导致事故发生，对事故的其上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（五）项(1)、第二十八条的刑事犯罪，建议由市公安局对其进行立案侦查。

3.林*劲，作为事故车辆的管理人员，未组织或参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程，导致事故发生管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规政处罚。

（1）《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检作，及时消除生产安全事故隐患；

（2）《中华人民共和国安全生产法》第二十八条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（二）其他建议

在本次事故中，如涉及其他相关的民事法律责任，建议各方当事人依据其他法律途径解决。

六、 事故防范和整改措施

（一）切实提高路面见警率和管事率。以错时查车、定点查车、巡逻查车为主要措施，加大路面查纠力度，和醉（酒）驾等重点交通违法行为。

（二）加大道路交通秩序的查处整治力度，特别是货车超速行驶、不注意避让其他机动车和行人野蛮驾驶等力度。

（三）贯彻落实执行“两员两站建设”。通过劝导站和劝导员加强宣传劝导辖区群众遵守交通规则，增强交安全意识。

适老化
无障碍服务

机关

版权所有：高州市人民政府 主办：高州市人民政府办公室 政府服务热线：0668-12345
粤公网安备 44098102441048号 粤ICP备16116520号 网站标识码：4409810016
技术支持：广东网锋科技有限公司